Friedenstein Stiftung Gotha | Schlossplatz 1 | 99867 Gotha

Friedenstein
Stiftung
Gotha

Relaunch der Webseite der Friedenstein Stiftung Gotha, inkl. Hosting, Wartung und Support

Vergabeart	Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb gem. § 14 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 17 VgV
Vergabenummer	EU-VV-OF-25-400
Projekt	Open Friedenstein!

Aufforderung zur Abgabe eines Teilnahmeantrags mit Verfahrensleitfaden

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Friedenstein Stiftung Gotha (FSG) ist eine kulturelle Einrichtung von nationaler Bedeutung, die im Verbund mit weiteren Einrichtungen in Gotha ein einzigartiges Bau-, Garten- und Sammlungsensemble der europäischen Residenzkultur bildet.

Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss eines **Vertrages über den Relaunch der Website der Friedenstein Stiftung Gotha.** Der ausgeschriebene Auftrag umfasst die Konzeption, Gestaltung und technische Umsetzung der neuen Webseite (Leistungsphase 1); außerdem deren Betrieb und kontinuierliche Weiterentwicklung sowie Wartungs- und Supportarbeiten (Leistungsphase 2).
Für die Wartung und den Support soll ein Rahmenvertrag über zwei Jahre abgeschlossen werden. Die AG behält sich die Option vor, den Vertrag zwei Mal über jeweils ein Jahr zu verlängern.
Die Konzeption erfolgt in Zusammenarbeit mit der FSG. Einzelheiten zur Aufgabenstellung und den anzubietenden Leistungen ergeben sich aus den in den Anlagen aufgeführten und auf der Vergabeplattform bereitgestellten Vergabeunterlagen. Hinsichtlich des konkreten Leistungsumfangs verweisen wir auf die anliegende Leistungsbeschreibung **(Anlage 1)**.

Das Projekt „Open Friedenstein!“ wird durch die Beauftragte des Bundes für Kultur und Medien finanziert. Die Projektlaufzeit ist bis 2027 angesetzt.

Der Vertragsentwurf wird nur den ausgewählten Bietern im Rahmen der zweiten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Abgabe des Erstangebots zur Verfügung gestellt.

Wenn Sie sich an dem Vergabeverfahren beteiligen möchten, bitten wir Sie auf der Grundlage der auf der Vergabeplattform DTVP bereitgestellten Vergabeunterlagen zunächst einen

Teilnahmeantrag zur Teilnahme am Vergabeverfahren einzureichen. Nach Prüfung des Teilnahmeantrages werden Sie zur Abgabe eines Erstangebotes aufgefordert. Bitte entnehmen Sie den genauen Ablauf des Verfahrens den nachstehenden Ausführungen.

1 Bedingungen des Vergabeverfahrens / Verfahrensleitfaden

1.1 Meilensteine des Vergabeverfahrens

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den derzeit geplanten Verfahrensablauf. Der Zeitplan ist **nicht verbindlich**. Die Vergabestelle behält sich vor, diesen Zeitplan im Verlauf des Verfahrens abzuändern, soweit es sich für einen ordnungsgemäßen und zweckentsprechenden Verfahrensablauf als notwendig erweist.

Verfahrensschritt	**Termin**
Absendung der Veröffentlichung	28.01.2025
Frist für Bewerberfragen bis spätestens	21.02.2025
Frist zur Abgabe der Teilnahmeanträge bis:	28.02.2025, 11:00 Uhr
Zur Information werden folgende <u>voraussichtliche</u> Termine des Verhandlungsverfahrens mitgeteilt:	
Versand der **Aufforderung zur Abgabe der Erstangebote**	10.03.2025
Frist für Bieterfragen bis	04.04.2025
Frist zur Abgabe der Erstangebote bis	11.04.2025, 11:00 Uhr
Verhandlungsrunden	17. / 18. KW
Versand der **Aufforderung zur Abgabe des finalen Angebots** (best and final offer)	19. KW
Beantwortung von Fragen der Bieter bis	20. KW
Frist zur Abgabe des letztverbindlichen Angebots bis	21. KW
Information an nicht berücksichtigte Bieter ab	22. KW
Geplanter Zuschlagstermin ab	25. KW
Beginn der Leistung ab	01.07.2025

1.2 Kommunikation im Vergabeverfahren

Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und den Bewerbern bzw. Bietern erfolgt ausschließlich **elektronisch** über die zu verwendende **Vergabeplattform DTVP**.

Sämtliche Informationen zum Vergabeverfahren werden allen Bewerbern immer zeitgleich über die Vergabeplattform bereitgestellt. Dies gilt auch für Antworten der Vergabestelle auf Bewerberfragen, die Antworten der Vergabestelle werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Falls sich aus den vorliegenden Unterlagen oder im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Teilnahmeantrags oder des Angebots Fragen ergeben sollten, sind diese rechtzeitig unter Berücksichtigung der Frist gem. Ziffer 1.7 über die Vergabeplattform DTVP an die Vergabestelle zu richten. Ein späterer Verweis des Bewerbers bzw. Bieters auf Unklarheiten in den Vergabeunterlagen bleibt ggf. unbeachtet.

Während des Vergabeverfahrens werden Fragen zum Vergabeverfahren bzw. zu den Vergabe- unterlagen, die nicht über die Vergabeplattform an die Auftraggeberin bzw. die Vergabestelle gerichtet werden, nicht beantwortet.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bewerber selbst dafür Sorge zu tragen hat, sich in regelmäßigen Abständen auf der Vergabeplattform über Mitteilungen zu informieren und diese abzurufen. Es besteht die Möglichkeit einer Registrierung, um über mögliche Änderungen informiert zu werden. Nur im Falle dieser freiwilligen Registrierung werden Bewerber automatisch über das Vergabeportal per Mail über neue Mitteilungen informiert.

1.3 Abgabe des Teilnahmeantrags

Der **Teilnahmeantrag (Anlage 2)** ist vom Bewerber mindestens in Textform über die **Vergabeplattform DTVP** abzugeben. Der Bewerber hat im Teilnahmeantrag den Namen der natürlichen Person anzugeben, die die Erklärung abgibt und das Datum. Der Name der natürlichen Person ist derart anzugeben, dass eine eindeutige Identifizierbarkeit gegeben ist. Durch die elektronische Abgabe seines Antrags bestätigt der Bewerber, dass er die Bedingungen dieses Vergabeverfahrens anerkennt.

1.4 Frist zur Abgabe des Teilnahmeantrags (Teilnahmefrist)

Der vollständige Teilnahmeantrag ist vom Bewerber bis zum

28.02.2025, 11:00 Uhr

in der gem. Ziffer 1.3 vorgesehenen Form einzureichen. Nach Ablauf der Teilnahmefrist eingereichte Teilnahmeanträge werden nicht berücksichtigt, es sei denn, der Bewerber hat dies nicht zu vertreten (§ 57 Abs. 3 i.V.m. § 57 Abs. 1 Nr. 1 VgV).

1.5 Einzureichende Unterlagen

Für die Teilnahme an dem gegenständlichen Vergabeverfahren haben die Bewerber bis zum Ablauf der Teilnahmefrist folgende Unterlagen über die Vergabeplattform einzureichen:

- **Teilnahmeantrag (Anlage 2)**
- **Bewerberbogen, nebst den dort genannten Anlagen (Anlage 3)**

In den einzureichenden Unterlagen ist auf alle aufgeführten Punkte einzugehen. Alle geforderten Dokumente (z. B. Nachweise, Bescheinigungen, Zertifikate, Erklärungen, Muster) müssen mit dem Teilnahmeantrag vorgelegt werden. Soweit dies gefordert wird, müssen die Unterlagen bzw. Anlagen an den dafür vorgesehenen Stellen mit Datum, Ort sowie Angabe der erklärenden Person eingereicht werden.

Unaufgefordert eingereichte Anlagen (bspw. Literaturauszüge, vorgefertigte Broschüren und Prospekte) werden nicht als Bestandteile des Teilnahmeantrags gewertet. Verweise auf solche Anlagen sind nicht zulässig.

1.6 Sprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Der Bewerber hat seinen Teilnahmeantrag inklusive sämtlicher Anlagen und Nachweise in deutscher Sprache vorzulegen. Die Kommunikation mit der Vergabestelle ist in deutscher Sprache zu führen. Dies gilt auch für die Verhandlungen.

1.7 Fragen und Auskunftsersuchen

Fragen zu den Vergabeunterlagen oder Hinweise auf etwaige Unklarheiten sind bis spätestens **21.02.2025** ausschließlich über die Vergabeplattform DTVP einzureichen.

Die Antworten auf die Bewerber-/Bieterfragen werden auf der Vergabeplattform DTVP anonymisiert veröffentlicht. Auf der Vergabeplattform DTVP veröffentlichte Auskünfte gelten als allen Bewerbern/Bietern zugegangen.

1.8 Bewerber-/Bietergemeinschaften (§ 43 VgV)

Die Mitglieder einer Bewerber- bzw. späteren Bietergemeinschaft haften der Auftraggeberin gesamtschuldnerisch für die angebotene Leistung.

Bewerbergemeinschaften haben im Bewerberbogen jeweils die Mitglieder zu benennen sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrages zu benennen. Die Vollmacht des Vertreters der Bewerbergemeinschaft muss von sämtlichen Mitgliedern abgegeben werden und ist in Textform mit dem Teilnahmeantrag einzureichen. Hierzu ist das mit dem Bewerberbogen zur Verfügung gestellte **Formblatt 7** zu verwenden. Die Gründe zur Bildung der Bewerbergemeinschaft sind auf Anforderung darzulegen.

Soweit im Bewerberbogen gefordert, sind die Eigenerklärungen und die geforderten Nachweise im Falle von Bewerbergemeinschaften von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft abzugeben. Der Teilnahmeantrag (Anlage 2) ist von der Bewerbergemeinschaft auszufüllen.

1.9 Nachunternehmer (§ 36 VgV)

Der Auftragnehmer kann sich zur **Auftragsausführung eines Nachunternehmers** bzw. mehrerer Nachunternehmer bedienen.

Beabsichtigt der Bewerber, Teile von Leistungen durch Nachunternehmer ausführen zu lassen, so hat er die beabsichtigte Erfüllung der entsprechenden Leistung durch einen Nachunternehmer bereits bei Abgabe des Teilnahmeantrags mit dem im Bewerberbogen zur Verfügung gestellten **Formblatt 8** anzuzeigen und sofern eine namentliche Benennung bereits möglich ist, bekannt zu geben. Der Nachunternehmer hat mit dem zur Verfügung gestellten **Formblatt 9** des Bewerber-bogens zu erklären, dass er im Falle der Auftragsvergabe an den Bewerber, die in dem Formblatt 8 des Bewerberbogens genannten Auftragsteile erbringt. Zudem haben alle Nachunternehmer mit dem Formblatt 2 des Bewerberbogens das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach §§ 123 und 124 GWB zu erklären.

Bedient sich der Bewerber einer **Eignungsleihe** durch Nachunternehmer, ist der Nachunternehmer und der Leistungsteil, welcher durch den Nachunternehmer erbracht werden soll, zwingend mit Abgabe des Teilnahmeantrags anzugeben. Hierzu ist das mit dem Bewerberbogen zur Verfügung gestellte **Formblatt 10** zu verwenden. Der Nachunternehmer hat mit dem zur Verfügung gestellten **Formblatt 11** des Bewerberbogens zu erklären, dass er im Falle der Auftragsvergabe an den Bewerber, dem Bewerber seine Kapazitäten zur Verfügung stellt.

Der Bewerber stellt sicher, dass der Einsatz eines Nachunternehmers mit der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung vereinbar ist. Vor Zuschlagserteilung kann die Auftraggeberin von den Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, verlangen, die Nachunternehmer zu benennen und nachzuweisen, dass ihnen die erforderlichen Mittel

dieser Nachunternehmer zur Verfügung stehen.

Der spätere Auftragnehmer hat der Auftraggeberin jede im Rahmen der Auftragsausführung eintretende Änderung auf Ebene der Nachunternehmer mitzuteilen.

1.10 Vertraulichkeitsverpflichtung (§ 5 Abs. 2, 3 VgV)

Der Bewerber bzw. Bieter hat auch nach Beendigung der Teilnahme- und Angebotsphase und dem Nichtzustandekommen des Vertrages über die ihm im Rahmen des Vergabeverfahrens bekannt gewordenen vertraulichen Informationen Verschwiegenheit zu bewahren. Unter vertraulichen Daten sind insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie auch sämtliche Kenntnisse, die im Rahmen des Vergabeverfahrens, Vorarbeiten des Vergabeverfahrens oder Teststellungen erlangt werden, wie zum Beispiel die Daten der teilnehmenden Bewerber, deren Preise, angebotene Geräte, Dienstleistungen oder Ähnliches, zu zählen. Er hat hierzu auch die mit der Erstellung des Teilnahmeantrags beschäftigten Mitarbeitenden zu verpflichten. Insbesondere dürfen die Vergabe- und Vertragsunterlagen nur zur Erstellung eines Teilnahmeantrags verwendet werden. Ein fahrlässiger oder vorsätzlicher Verstoß des Bewerbers bzw. Bieters gegen diese Verschwiegenheitspflicht verpflichtet zum Ersatz aller hieraus erwachsenden Schäden sowie zum Ausschluss vom Vergabeverfahren. Zum Schutz der Vertraulichkeit der Informationen haben die Bewerber die mit dem Formblatt 6 des Bewerberbogens bereitgestellte **Verschwiegenheitserklärung** einzureichen.

1.11 Rechtsmittel

Zuständige Vergabekammer zur Nachprüfung von Vergabeverstößen (§ 37 Abs. 3 VgV) ist:

Vergabekammer des Freistaats
Thüringen beim Thüringer
Landesverwaltungsamt Jorge-
Semprún-Platz 4
99423 Weimar
Tel.: + 49 (0) 361 / 573321276
Fax: +49 (0)361 / 573321059
E-Mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit der Antragsteller den aus seiner Sicht erfolgten Verstoß gegen Vergabevorschriften nicht gegenüber dem Auftraggeber gerügt hat und/oder mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (vgl. hierzu im Einzelnen § 160 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen mit den dort festgelegten Rügefristen).

2 Teilnahmewettbewerb

Es wird ein zweitstufiges Verfahren durchgeführt. Die erste Stufe bildet der vorliegende Teilnahmewettbewerb mit der sich daran anschließenden zweiten Stufe, dem Verhandlungsverfahren.

Im Teilnahmewettbewerb werden aufgrund der eingereichten, wertungsfähigen Teilnahmeanträge **maximal fünf geeignete Bewerber ausgewählt**, die zur Abgabe eines Erstangebots in der zweiten Stufe, dem Verhandlungsverfahren, aufgefordert werden

(eignungsbasierte Auswahlentscheidung gem. § 51 VgV). Die eignungsbasierte

Auswahlentscheidung der geeignetsten fünf Bewerber erfolgt nach Maßgabe bestimmter objektiver Kriterien gem. der **Auswahlmatrix Teilnahmewettbewerb (Anlage 5)**.

Die Prüfung und Wertung der Anträge erfolgen in folgenden in drei Stufen:

a. Formale Prüfung der Teilnahmeanträge
b. Eignungsprüfung
c. Auswahl der maximal fünf Bewerber für das Verhandlungsverfahren

2.1 Prüfung der Eignung

Bewerber müssen wirtschaftlich gesunde, leistungsfähige Unternehmen sein, welche die geforderten Leistungen erbringen können und ihre Eignung zur Durchführung der gestellten Aufgaben nachweisen können. Zur Prüfung der Eignung müssen alle geforderten Angaben und Unterlagen eingereicht werden.

Die Überprüfung der Eignung erfolgt anhand der vom Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaft nachzuweisenden wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit sowie der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit. Zum Nachweis der Eignung ist der zur Verfügung gestellte **Bewerberbogen (Anlage 3)** vollständig auszufüllen. Bei dem Bewerberbogen ist abschließend der Name der natürlichen Person anzugeben, welche die Erklärung abgibt.

Das Fehlen bereits dieser Angaben / die Nichtvorlage dieser Nachweise kann zum Ausschluss führen.

Mit dem Teilnahmeantrag sind entsprechend vorzulegen:

- **Als Nachweis zur Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung gem. § 122 Abs. 2 Nr. 1 GWB**:

  - Erklärung über die Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister (Nachweis nicht älter als ein Jahr zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags) sowie Mitteilung der Handelsregisternummer nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des entsprechenden Landes der Gemeinschaft oder des Vertragsstaates des EWR-Abkommens. (**siehe Bewerberbogen Ziff.1.2**)

- **Als Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit gem. § 122 Abs. 2 Nr. 2 GWB:**

  - Eigenerklärung nach § 123 und 124 GWB über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen hinsichtlich der Liquidität eines Unternehmens; hinsichtlich der Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben an Krankenkassen, Finanzämter und Berufsgenossenschaften sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; hinsichtlich der Straffreiheit im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit; hinsichtlich der beruflichen Zuverlässigkeit (**siehe Bewerberbogen Formblatt 2**)

  - Erklärung über die Höhe des Gesamtumsatzes der letzten drei Geschäftsjahre und zum Umsatz vergleichbarer Dienstleistungen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre **(siehe Bewerberbogen Ziff. 2).** Die in Ziff. 2 im Bewerberbogen genannten Mindestanforderungen sind zu erfüllen.

- Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung, inkl. Angabe zu den im Bewerberbogen geforderten Deckungssummen **(siehe Bewerberbogen Ziff. 1.12)**

Werden Mindestanforderungen nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluss des Teilnahmeantrags.

- **Als Nachweis der technischen und berufliche Leistungsfähigkeit gem. § 122 Abs. 2 Nr. 3 GWB:**

  - Einreichung von drei projektbezogenen Unternehmensreferenzen, die jeweils die nachstehend unter Ziff. 2.1.1 genannten Referenzanforderungen erfüllen (Mindestanforderung) (**siehe Bewerberbogen Ziff. 1.12**)

Das Unterbleiben der Vorlage dieser Erklärung wird als Eignungsmangel gewertet und führt zum Ausschluss. Das Nichterreichen der Mindestanforderungen führt zum Ausschluss.

2.1.1 Unternehmensreferenzen

Bitte reichen Sie **drei Referenzprojekte** ein, die mit dem zu vergebenden Auftrag vergleichbar sind. Für die Einreichung der Referenzen ist das **Formblatt 12** des Bewerberbogens zu verwenden. Ergänzende Unterlagen/Angaben können als Anlage zum Bewerberbogen beigefügt werden.

Die Referenzen müssen von verschiedenen Auftraggebern stammen **(Mindestanforderung**).

Die Referenzen sind mit den hiesigen Leistungsanforderungen vergleichbar, wenn die nachfolgenden Parameter erfüllt sind. Gewertet werden somit auch Referenzprojekte mit ähnlichen – also vergleichbaren – Leistungsanforderungen. Referenzen, die erheblich von den genannten Anforderungen abweichen, können nicht als „vergleichbar zu der zu erbringenden Leistung“ berücksichtigt werden.

- Referenzprojekt umfasst Design, Entwicklung und Umsetzung einer responsiven, barrierearmen Webseite aus dem Museums- oder Kulturbereich
- Einsatz und Umsetzung eines zukunftsorientierten CMS, idealerweise unter Einsatz eines headless Backend
- Referenzprojekt weist Parallelen zur Integration von funktionalen Elemente auf (z.B. Integration von Daten aus (Museums-)Datenbanken, Schaffung von Schnittstellen zu externen Systemen, Integration von Veranstaltungsmanagement- und Ticketing-Systemen)
- Referenzprojekt nicht älter als drei Jahre (zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags); es muss innerhalb der letzten drei Jahre fertiggestellt und in Betrieb genommen worden sein. Wenn das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, muss es bereits seit min. sechs Monaten laufen.
- Technische Anforderungen an die Programmierung sind mit den technischen Vorgaben aus der Leistungsbeschreibung vergleichbar. Hierzu sind die technischen Anforderungen des Referenzprojektes auszuführen.
- Erbringung mind. einer technischen Betreuungsleistungen nach dem Livegang der Webseite des Referenzprojektes (Hosting oder technischer Support oder Wartung)

2.1.2 Begrenzung der Anzahl der Bewerber

Die frist- und formgerecht eingegangenen Teilnahmeanträge werden gemäß den Wertungskriterien für den Teilnahmewettbewerb im Hinblick auf ihre Befähigung und Erlaubnis der Bewerber zur Berufsausübung, die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit sowie die technische und berufliche Leistungsfähigkeit hin geprüft. Es werden **mindestens fünf geeignete Bewerber zur Abgabe eines Angebots aufgefordert**.

Sollten mehr als fünf Teilnahmeanträge geeigneter Bewerber infrage kommen, werden die Bewerber zur Angebotsabgabe (Erstangebot) in der Rangfolge aufgefordert, die im Rahmen des eignungsbasierten Auswahlmodus (§ 51 VgV) anhand der in der **„Auswahlmatrix Teilnahmewettbewerb“ (Anlage 5)** vorgesehenen objektiven und nichtdiskriminierenden Auswahlkriterien die meisten der zu vergebenden Punkte erhalten.

Sollten Bewerber / Bewerbergemeinschaften dieselbe Punktzahl bei der Bewertung erreichen, wird sich der Losentscheid vorbehalten.

Die eignungsbasierte Auswahl erfolgt auf Grundlage der Angaben zu Ziffer 1.12 Bewerberbogens (Anlage 3), d.h. anhand der drei einzureichenden, unternehmensbezogenen Referenzprojekte. Sofern ein Bewerber mehr als drei Unternehmensreferenzen einreicht, werden für die eignungsbasierte Auswahlentscheidung ausschließlich die ersten drei angegebenen Referenzprojekte berücksichtigt.

Angaben zur Bewertung, Bepunktung und Gewichtung der eignungsbasierten Auswahlkriterien sind der **„Auswahlmatrix Teilnahmewettbewerb“ (Anlage 5)** zu entnehmen.

3 Angebots- und Verhandlungsphase

3.1 Angebotsabgabe (Erstangebot)

Nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbs werden die Bieter zur Abgabe des Erstangebots aufgefordert. Das vollständige Erstangebot muss bis zum Ablauf der Angebotsfrist auf der Vergabeplattform DTVP abgegeben bzw. hochgeladen werden. Die Bedingungen und Unterlagen für die zweite Verfahrensstufe werden den Bietern nach Abschluss der ersten Stufe zur Verfügung gestellt.

3.2 Verhandlungsphase / Zuschlag auf das Erstangebot

Soweit der Zuschlag nicht bereits auf das Erstangebot eines Bieters erfolgt (vgl. § 17 Abs. 11 VgV), fordert die Auftraggeberin (nach Prüfung der Erstangebote) ausgewählte Bieter über die Vergabeplattform zu Verhandlungen über ihre Erstangebote auf.

Gegenstand der Verhandlungen sind sämtliche technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Bestandteile des Erstangebots.

Der genaue Ort und die genaue Uhrzeit sowie der voraussichtliche Ablauf des Bieter-/Verhandlungsgespräches wird den Bietern durch gesonderte Einladung mitgeteilt.

<u>Gegenstand der Bieter-/Verhandlungsgespräche werden voraussichtlich sein</u>:

- Projektbezogene **Angebotspräsentation** (Konzept zur Projektorganisation, projektbezogener Terminplan, Konzept zu Design und Architektur sowie Kurzbeschreibung der technischen Umsetzung)
- Fragen-/Rückfragenkolloquium, auch und insbesondere zur

Leistungsbeschreibung und Vertragsentwurf
- Verfahrensbezogener Ausblick (BAFO, etc.)

Die Auftraggeberin behält sich ausdrücklich vor, die Bieter im Rahmen des vergaberechtlich zulässigen im Laufe der Verhandlungsphase zur Überarbeitung der Erstangebote oder zur Neueinreichung von Teilen der Erstangebote aufzufordern, um die weiteren Verhandlungen hier- durchzustrukturieren und vorzubereiten.

3.3 Aufforderung zum letztverbindlichen finalen Angebot („BAFO“)

Im Anschluss an die (letzten) Bietergespräche/Verhandlungen erfolgt die Aufforderung zur Abgabe eines finalen letztverbindlichen Angebotes (BAFO: „Best and Final Offer“). Mit der Aufforderung zur finalen Angebotsabgabe wird die Auftraggeberin den Bietern überarbeitete Vergabeunterlagen, in denen sämtliche Verhandlungsergebnisse berücksichtigt sind, zur Verfügung stellen.

Diese überarbeiteten Vergabeunterlagen sind für die Abgabe des BAFO-Angebotes zwingend zu beachten; Abweichungen von diesen überarbeiteten Unterlagen oder Angebotslegung anhand vorheriger Dokumentenversionen oder Altstände im finalen Angebot kann zu einem Ausschluss des Bieters führen.

Die Frist für die Abgabe der überarbeiteten Angebote (BAFO) und weitere formelle Anforderungen werden in dem Aufforderungsschreiben festgelegt.

Für das BAFO-Angebot gelten die vorgenannten Anforderungen und Bedingungen der Bewertung der Angebotsinhalte dieser Verfahrensleitfadens entsprechend. Auch das BAFO ist als vollständiges Angebot abzugeben. Ein sog. Differenzangebot mit Verweis auf das Erstangebot ist unzulässig und wird als nicht abgegeben bewertet. Die Auftraggeberin behält sich ausdrücklich vor, die Vergabeunterlagen zur Aufforderung der Abgabe des BAFO anzupassen.

3.4 Zuschlagskriterien

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Insgesamt sind 1.000 Wertungspunkte zu vergeben. Der Bieter mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhält den Zuschlag.

Zuschlagskriterien für die Angebotswertung, d.h. zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes i.S.d. § 58 VgV, sind:

(1.) **Gesamtangebotspreis**, gewichtet mit **30 %**

(2.) **Qualität**, gewichtet mit insgesamt **70 %**

- Gewichtung Konzept zur Projektorganisation mit 10 %
- Gewichtung Erfahrung des eingesetzten Projektteams mit 10 %
- Gewichtung Konzept zu Design und Architektur mit 20 %
- Gewichtung Kurzbeschreibung der technischen Umsetzung mit 25 %
- Gewichtung Kurzbeschreibung der Hosting-Leistungen mit 5 %

Die Angebote werden unter Zugrundelegung der vorstehenden Zuschlagskriterien nach

folgender **Zuschlagsmatrix (Anlage 6)** bewertet:

Kriterium / Unterkriterium	Mögliche Punkte	Wichtungs-faktor	Wichtung des Einzelkriteriums bei der Ermittlung der Wertungs-punkte	
			Gewichtung des (Unter-)Kriteriums in %	Max. Wer-tungspunkte
1. Preis Das Angebot mit dem niedrigsten Gesamtangebotspreis erhält die Höchstpunktzahl			**30 %**	**300**
2. Qualität (Bei Verhandlungen fließt Angebotspräsentation vgl. Ziff 3.7 in die Konzeptbewertung ein)			**70 %**	
2.1 Konzept zur Projektorganisation	**0 - 5**	**20**	**10 %**	**100**
2.2 Erfahrung des eingesetzten Projektteams	**0 – 5**	**20**	**10 %**	**100**
2.3 Konzept zu Design und Architektur	**0 – 5**	**40**	**20 %**	**200**
2.4 Kurzbeschreibung der technischen Umsetzung	**0 – 5**	**50**	**25 %**	**250**
2.5 Kurzbeschreibung der Hosting-Leistungen	**0 – 5**	**10**	**5 %**	**50**
Gesamtsumme			**100 %**	**1000**

3.4.1 Preis

Maßgeblich für die Wertung des Preises ist der Gesamtpreis des Bieters, den er im später zur Verfügung zu stellenden **Preisblatt** angegeben hat. Dabei wird der Preis inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer bewertet.

Im Preisblatt hat der Bieter die Personentage bzw. Stundensätze für alle in der Leistungsbeschreibung genannten Leistungen abzugeben. Darin sind alle Kosten abzudecken, die für zum Erreichen des Projektzieles notwendig sind (insb. Personalkosten, Aufwendungen für Technik, Reisekosten, Projektmanagement, Qualitätskontrolle, Nachbearbeitung, Speicherung der Daten, Strukturdatenvergabe, Transfer der Daten, indirekte Kosten, etc.). Eine darüberhinausgehende Vergütung steht dem erfolgreichen Bieter/späteren Auftragnehmer nicht zu.

Das mit den Teilnahmeunterlagen zur Verfügung gestellte Preisblatt dient den Bewerbern zur Orientierung und Information. Die Auftraggeberin behält sich vor, dass Preisblatt für die spätere Angebotsphase geringfügig anzuändern.

3.4.2 Konzept zur Projektorganisation

Der Bieter hat mit dem Angebot ein **projektbezogenes** Konzept zur Leistungserbringung und Projektorganisation inkl. Zeitplan mit Meilensteinen zur Umsetzung des zeitlichen Rahmens einzureichen. Das Konzept soll in Textform auf **max. 3 DIN A4-Seiten** beschrieben werden.

<u>Im Konzept ist auf folgende Schwerpunkte einzugehen:</u>

- Beschreibung des Projektmanagements und der Projektorganisation
- Projektplan inkl. Zeitplan mit Meilensteinen
- Erläuterung der Kommunikation mit der AG
- Beschreibung der Qualitätssicherung

3.4.3 Qualifikation und Erfahrung des Projektteams

Der Bieter hat mit dem Angebot die Qualifikationen und die Erfahrung des einzusetzenden Projektteams nachzuweisen; **hier besonders für die Projektleitung, die technischen Entwickler:innen und die Designer:innen**. Die für die Wertung einzureichenden Unterlagen werden in der zweiten Verfahrensstufe (der Angebotsphase) mitgeteilt.

3.4.4 Konzept zu Design und Architektur

Der Bieter hat mit dem Angebot eine Ideenskizze für die Gestaltung und Struktur der Webseite gemäß der Leistungsbeschreibung auf **max. 5 DIN A4-Seiten, zzgl. Abbildungen / Grafiken / ersten Visualisierungen** einzureichen.

Einzureichen sind Designvorschläge für folgende Bereiche:

1. die Startseite,
2. die Besuchendeninformationen (Service-Infos),
3. die Detailansicht einer Ausstellung,
4. die Veranstaltungsübersicht

Ebenfalls sollen Wireframes für folgende zwei Bereiche eingereicht werden:

1. die Startseite
2. die Detailseite für Ausstellungen oder Veranstaltungen

Diese sollen jeweils für die Desktop- und Mobilversion erstellt werden. Zusätzlich wird ein Vorschlag für die Menüstruktur sowie eine Kurzbeschreibung der konzeptionellen Überlegungen zur Navigation und Informationsarchitektur erwartet. Dabei sollten insbesondere die Herstellung von Kontexten und UX/UI-Aspekte berücksichtigt werden und für verschiedene Zielgruppen durchgespielt werden.

<u>Inhalte der Ideenskizze könnten außerdem sein:</u>

- Ideen zur Darstellung der Stiftung, ihrer USPs und Integration der Inhalte
- Veranstaltungskalender, Ticketing
- das Dashboard
- Vorschläge zur innovativen Integration von Funktionen, z.B. virtuelle Rundgänge, interaktive Ausstellungsinhalte, multimediale Elemente

Diese optionalen Bestandteile der Ideenskizze sollen die Möglichkeit bieten, zusätzliche kreative Ideen einzubringen. Sie sind nicht verpflichtend.

3.4.5 Kurzbeschreibung der technischen Umsetzung

Der Bieter hat mit dem Angebot eine Kurzbeschreibung der technischen Umsetzung gem. Leistungsbeschreibung einzureichen. Das Konzept soll in Textform auf **max. 5 DIN A4-Seiten** beschrieben werden.

<u>Auf folgende Punkte ist dabei einzugehen:</u>

- Begründung Auswahl CMS und weiterer Komponenten
- Technische Qualitätssicherung
- SEO-Optimierung
- Suchfunktion

- BITV-Umsetzung
- Zugriffs- und Nutzungsstatistiken
- Flexibilität und Modularität und Erweiterungsmöglichkeiten

3.4.6 Kurzbeschreibung der Hosting-Leistungen

Der Bieter hat mit dem Angebot eine detaillierte Beschreibung der Hosting-Leistungen des bevorzugten Anbieters sowie einen Vorschlag zur Umsetzung von Monitoring-Maßnahmen beizufügen, um die Performance kontinuierlich zu überwachen und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen. Die Beschreibung soll in Textform auf **max. 2 DIN A4-Seiten** erfolgen.

Auf folgende Punkte ist einzugehen:

- garantierte Verfügbarkeiten
- Ausfallsicherheiten
- Backup-Strategien

3.5 Bewertung der Qualitätskriterien

Bei der Wertung der qualitativen Kriterien (vgl. Ziff. 3.4.2-3.4.6) übt die Auftraggeberin ihren Beurteilungsspielraum aus. In Bezug auf die genannten Wertungskriterien erfolgt eine Bepunktung auf Basis der in der **Zuschlagsmatrix (Anlage 6)** im Einzelnen näher aufgeführten Bewertungsmaßstäbe. Die je (Unter-)Kriterium vergebene Punktzahl wird mit dem Wichtungsfaktor des jeweiligen Kriteriums multipliziert.

Die FSG legt insoweit größten Wert auf eine möglichst transparente Wertungsmethodik. Es wird daher darum gebeten, etwaige Unklarheiten hierzu unverzüglich mitzuteilen.

Die mit dem Angebot einzureichen Konzepte und Beschreibungen sowie die Erfahrungen des Projektteams (vgl. Ziff.3.4.2-3.4.6) werden nach dem Erfüllungsgrad (bzw. Zielerreichungsgrad) anhand der jeweils vorgegebenen Schwerpunkte / Anforderungen bewertet. Bei der Wertung wird insbesondere auf das Verständnis sowie die Durchdringung der Komplexität des Projektes, Stimmigkeit und Originalität des konzeptionellen Ansatzes sowie Nachvollziehbarkeit des zu entwickelnden Zeit- und Projektplans geachtet. Die jeweiligen Konzepte werden als sehr gut bewertet, wenn es der Auftraggeberin am geeignetsten erscheint, die Ziele gemäß Leistungsbeschreibung **(Anlage 1)** zu erreichen (Grad der Zielerreichung). Das einzusetzende Projektteam wird nach dem Erfahrungsgrad bewertet.

Jeder Bieter erhält, je nach Erfüllungsgrad bzw. Zielerreichungsgrad, eine Note nach dem umgekehrten Schulnotensystem, wobei der höchste bzw. beste Wert der Note 5 entspricht:

Note	Wert	Erläuterung
5	sehr gut	Hervorragende Darstellung, die den Bedürfnissen des Auftraggebers in höchstem Maße entspricht und gut strukturierte Angaben, die eine besonders hervorragende Leistung erwarten lassen.
4	gut	Strukturierte und nachvollziehbare Angaben, die ohne jede Einschränkung eine gute Leistung erwarten lassen.
3	befriedigend	Angaben weisen einzelne Lücken und/oder Ungereimtheiten auf und lassen eine durchschnittliche Leistung erwarten.

2	ausreichend	Ausreichende Darstellung; Angaben weisen Lücken und/oder Ungereimtheiten auf bzw. lassen Schwächen bei der Leistung erwarten oder sind deutlich schlechter als in anderen Angeboten.
1	mangelhaft	Unzureichende oder mangelhafte Darstellung; Angaben weisen erhebliche Lücken und/oder Ungereimtheiten auf bzw. lassen erhebliche Schwächen bei der Leistung/Zielerfüllung erwarten oder sind erheblich schlechter als in anderen Angeboten.
0	ungenügend	Keine verwertbaren Aussagen oder insgesamt nicht nachvollziehbare Darstellung.

Die Bewertung der Qualitätskriterien erfolgt durch die Auftraggeberin. Der arithmetische Durchschnittswert errechnet sich wie folgt:

$$D = S / A$$

Wobei gilt:

D – Durchschnittswert
S – Summe der vergebenen Punkte je
Bieter A – Anzahl der Jurymitglieder

Es erfolgt eine kaufmännische Rundung auf 2 Dezimalstellen.

3.6 Bewertung Preis

Der Bieter mit dem günstigsten Angebot (dem niedrigsten Wertungspreis) bekommt die maximale Punktzahl i.H.v. 300 Punkten. Dazwischen liegende Werte werden mit Hilfe der nachstehenden Formel errechnet:

Wobei gilt:

$$P = (N/X) * 300$$

P – Punktzahl des zu bewertenden Bieters
N – niedrigster Angebotspreis aller Bieter
X – Angebotspreis des zu bewertenden Bieters

„0“ Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Zweifachen des niedrigsten Gesamtpreises. Alle Angebote mit darüber liegenden Gesamtpreisen erhalten ebenfalls 0 Punkte.

Es erfolgt eine kaufmännische Rundung auf 2 Dezimalstellen.

3.7 Bewertung der Präsentation

Die **qualitative Bewertung** wird ergänzt durch die Eindrücke der Auftraggeberin aus der die Angebotsinhalte erläuternden Angebotspräsentation des Bieters, sofern der Zuschlag nicht bereits auf ein Erstangebot erfolgt. Die **Wertung der Präsentation** erfolgt dann anhand der Aspekte Struktur, Inhalt und Aussagekraft der Präsentation sowie der Qualität der Vorstellung der Präsentation durch das Projektteam anhand der qualitativen Zuschlagskriterien. Zu den wesentlichen Bewertungskriterien gehören dann insbesondere:

- überzeugende Darstellung der erwarteten fachlichen Leistung in der Präsentation (Aufzeigen von Problemstellungen und möglichen Lösungsansätzen ggf. anhand

von vergleichbaren Aufgabenstellungen und „best practice"-Beispielen aus dem Arbeitsumfeld des Bewerbers),

- Qualität (Vollständigkeit, Verständlichkeit/Klarheit) und Plausibilität der Präsentation sowie Rückfragenbeantwortung im Dialog mit dem Auftraggeber,
- überzeugendes Auftreten der Schlüsselpersonen,
- funktionierende Interaktion innerhalb des Projektteams.

3.8 Vergütung

Die Friedenstein Stiftung Gotha vergütet den Bietenden, welche nach Beendigung des Teilnahmewettbewerbes zur Abgabe eines Erstangebotes aufgefordert wurden und ein verwertbares Erstangebot abgegeben haben, die Erstellung der Konzepte und Beschreibungen mit einer Aufwandsentschädigung in Höhe von **1.500,00 € (Brutto).**

Die Rechnung über diese Aufwandsentschädigung wird nach dem Datum der Auftragsvergabe fällig und ist unaufgefordert bei der FSG einzureichen. Dies kann auf dem Postweg oder per E-Mail an controlling@friedenstein-stiftung.de erfolgen.

Ihrem Teilnahmeantrag sieht die FSG nunmehr mit Interesse entgegen. Für den mit der Erstellung Ihres Teilnahmeantrags verbundenen Aufwand möchte sich die FSG bereits im Vorfeld bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Jana Trümper

Anlagen:

Anlage 1	Leistungsbeschreibung
Anlage 2	Teilnahmeantrag
Anlage 3	Bewerberbogen
Anlage 4	Auswahlmatrix (Teilnahmewettbewerb)
Anlage 5	Preisblatt (Angebotsphase)
Anlage 6	Bewertungsmatrix (Angebotsphase)